

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2892/2531

นาย วิชัย เอี่ยม อร่าม  
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา 18, มาตรา 19, มาตรา 20

โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยระบุจำนวนเงินได้ถูกต้อง แต่ระบุประเภทของเงินได้ผิด ทำให้จำนวนภาษีที่โจทก์คำนวณไว้ผิดไปด้วย จึงถือว่าโจทก์แสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง หรือไม่  
บรรณารักษ์เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกโจทก์มาไต่สวนแล้วประเมินภาษีอากรให้ถูกต้องได้ตามมาตรา 19 และ 20 แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่จำเป็นต้องประเมินภาษีอากรของโจทก์ทันทีตามมาตรา 18

---

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 หรือที่ 2 ประเมินภาษีของโจทก์ใหม่จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาลล่างทั้งสองฟังมาว่า โจทก์มีเงินได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเงินได้จากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและจำหน่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่มีเตียงรับผู้ป่วยค้างคืน เมื่อปี พ.ศ. 2521 โจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.9 เอกสารหมาย จ.1และชำระ

ภาษีแล้วตามใบเสร็จรับเงินหมาย จ.2 โดยโจทก์แสดงเงินได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร หักค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 60 ส่วนเงินได้จากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและจำหน่ายยา ให้แก่ผู้ป่วย โดยไม่มีเตียงรับผู้ป่วยค้างคืนเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) หักค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 75 ต่อมาจำเลยที่ 2 ได้ออกหมายเรียกโจทก์ไปไต่สวนตาม เอกสารหมาย จ.6 โจทก์ไปตามหมายเรียกและให้ปากคำไว้ตามภาพถ่ายคำให้การ หมาย จ.7 ต่อมาจำเลยที่ 2 ได้มีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้ตามเอกสารหมาย จ.9 โดย ประเมินภาษีเงินได้ประจำปี พ.ศ. 2521 ของโจทก์ตามมาตรา 20, 22 แห่งประมวล รัษฎากร และเปลี่ยนเงินได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นเงินได้พึง ประเมินตามมาตรา 40(2) เปลี่ยนเงินได้จากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและจำหน่ายมา ให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่มีเตียงรับผู้ป่วยค้างคืนเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) ทำให้โจทก์ต้องเสียภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 3,194.25 บาท เงินเพิ่มภาษี 638.85 บาท รวมเป็นเงิน 3,833.10 บาท ซึ่งโจทก์ได้ชำระภาษีจำนวนนี้แล้วโจทก์อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามคำอุทธรณ์หมาย จ.11 คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินถูกต้อง แล้วให้ยกอุทธรณ์ ของโจทก์ ปรากฏตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์หมาย จ.12

สำหรับปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ว่า เงินได้ของโจทก์ประจำปีพ.ศ. 2521 จัด เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดนั้น ศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยไว้แล้วในคำพิพากษา ฎีกาที่ 502/2526 ซึ่งโจทก์คดีนี้ฟ้องกรมสรรพากรกับพวกเป็นจำเลย โดยศาลฎีกา วินิจฉัยว่าเงินได้ของโจทก์ที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้นเป็นเงิน ได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(2) ส่วนเงินได้จากคลินิกซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของ และดำเนินการรักษาผู้ป่วยแต่เพียงผู้เดียวนั้น ถือเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระการ ประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 40(6) ดังนั้นเงินได้ของโจทก์จึงไม่เป็นเงินได้ตาม มาตรา 40(6) และ 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ดังที่โจทก์กล่าวอ้าง

ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มีหน้าที่เพียงยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วนว่ามีเงินจาก  
กิจการใดบ้าง จำนวนเท่าใด ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงก็เป็นการเพียงพอแล้ว  
โจทก์ไม่จำเป็นต้องแสดงรายการให้ถูกต้องตามประเภทของรายได้ การที่จำเลยที่ 2  
ทำการประเมินภาษีอากรของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.9 โดยที่ไม่มีการประเมิน  
ตามมาตรา 18 วรรค 1 แห่งประมวลรัษฎากรเสียก่อนเป็นการไม่ชอบนั้น พิเคราะห์  
แล้วเห็นว่า แม้จำนวนเงินได้ที่โจทก์แสดงไว้ในแบบ ภ.ง.ด.9 จะเป็นจำนวนเงินที่ถูก  
ต้องก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ระบุประเภทของเงินได้ผิดไปดังได้กล่าวมาแล้ว ย่อมทำให้  
จำนวนภาษีที่โจทก์คำนวณไว้ในแบบ ภ.ง.ด.9 นั้นผิดไปด้วย กรณีจึงถือว่าโจทก์  
แสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ ซึ่งเจ้า  
พนักงานประเมินมีอำนาจหมายเรียกโจทก์มาไต่สวนแล้วประเมินภาษีอากรของ  
โจทก์ให้ถูกต้องได้ตามมาตรา 19 และ 20 แห่งประมวลรัษฎากร จำเลยไม่จำเป็นต้อง  
ประเมินภาษีอากรของโจทก์ทันทีตามมาตรา 18 ทั้ง ๆ ที่โจทก์ยังแสดงรายการไม่ถูก  
ต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ดังกล่าว ดังนั้นการประเมินภาษีของเจ้า  
พนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบ  
แล้ว ฎีกาโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

วิธีชำระภาษีอากรนั้นอาจแบ่งได้ 3 วิธี คือ 1. วิธีประเมินตนเอง (Self-assessment) เป็นวิธีซึ่งกำหนดให้ผู้เสียภาษีคำนวณหาจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ แล้วยื่นแบบแสดงรายการพร้อมกับชำระภาษีตามจำนวนที่คำนวณได้ ทั้งนี้โดยไม่ต้องรอให้เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินก่อนว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าใด 2. วิธีประเมินโดยเจ้าพนักงาน (Authoritative assessment) เป็นวิธีซึ่งกำหนดให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีต่อเมื่อได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าพนักงานว่า ตนต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าใดวิธีนี้อาจจะกำหนดให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการก่อนก็ได้ในกรณีที่กำหนด ก็เป็นแต่เพียงเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่เจ้าพนักงานในการประเมินภาษีเท่านั้น ผู้เสียภาษียังไม่ต้องเสียภาษีจนกว่าจะได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าพนักงาน 3. วิธีหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding หรือ Deduction at Source) เป็นวิธีซึ่งกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้หรือรายรับหักภาษีในขณะที่ยจ่ายเงินได้หรือรายรับให้แก่ผู้เสียภาษี แล้วนำส่งอำเภอก่อนหรือเขตท้องที่พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งถ้าผู้จ่ายเงินหรือรายรับละเลย ย่อมจะต้องร่วมรับผิดชอบชำระภาษีที่มีได้หักและนำส่งนั้น ภาษีที่หักนั้นถือเป็นเครดิตภาษีของผู้มีเงินได้หรือรายรับ กล่าวคือเมื่อผู้มีเงินได้หรือรายรับยื่นแบบแสดงรายการตามวิธีประเมินตนเองก็จะนำภาษีที่หักไว้แล้วนั้นมาเครดิตจากภาษีที่ตนคำนวณได้ ถ้าหากที่หักไว้มีจำนวนเกินกว่าที่ตนคำนวณได้ ก็มีสิทธิได้รับส่วนเกินนั้นจากรัฐบาล เดิมประมวลรัษฎากรของไทยเราแบ่งประเภทภาษีอากรออกเป็น 1. ภาษีเงินได้ ซึ่งยังแบ่งเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล 2. ภาษีโรงค้า 3. ภาษีการธนาคารการเครดิตฟองซิเอร์ การออมสินและการประกันภัย 4. อากรแสตมป์ 5. อากรมหรสพ 6. เงินช่วยบำรุงท้องที่ และ 7. เงินช่วยการประถมศึกษาภาษีเหล่านี้เฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีโรงค้า ภาษีการธนาคาร การเครดิตฟองซิเอร์ การออมสินและการประกันภัยและเงินช่วยบำรุง

ห้องที่ เก็บโดยวิธีให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการ แล้วให้อำเภอหรือเจ้าพนักงาน  
ประเมินแล้วแต่กรณีประเมินภาษีที่จะต้องเสีย แล้วแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ เมื่อผู้เสีย  
ภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วก็ให้เสียภาษีตามที่ได้รับแจ้งนั้น ภาษีดังกล่าวจึงมีวิธี  
การชำระตามวิธีที่ 2 คือ วิธีประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมินนั่นเองแต่ต่อมา มีการ  
แก้ไขและยกเลิกภาษีบางประเภท จนถึงปัจจุบันมีภาษีที่จัดเก็บตามประมวล  
รัษฎากรเหลืออยู่เพียง 3 ประเภท คือ 1. ภาษีเงินได้ ซึ่งยังคงแบ่งเป็นภาษีเงินได้  
บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล 2. ภาษีการค้า 3. อากรแสตมป์ ซึ่งภาษีเงิน  
ได้และภาษีการค้าในปัจจุบันประมวลรัษฎากรมิได้กำหนดให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีต่อ  
เมื่อได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าพนักงานเหมือนในอดีต หากแต่กำหนดให้ผู้เสีย  
ภาษีชำระภาษีพร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการ อันเป็นการเสียภาษีตามวิธีที่ 1 คือวิธี  
ประเมินตนเอง เมื่อผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีแล้วหากเจ้า  
พนักงานประเมินวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจ  
ประเมินและแจ้งจำนวนเงินภาษีที่ประเมินนั้นไปยังผู้เสียภาษีได้ ซึ่งการประเมินนี้  
อาจเป็นการประเมินตามมาตรา 18 หรือตามมาตรา 20 หรือ 21 แห่งประมวล  
รัษฎากรก็ได้ การประเมินตามมาตรา 18 เป็นการประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมิน  
ไม่ต้องออกหมายเรียก เจ้าพนักงานประเมินสามารถทำการประเมินได้โดยตรวจ  
รายการในแบบแสดงรายการที่ผู้เสียภาษีได้ยื่นไว้ซึ่งแบบแสดงรายการนั้นอาจมีข้อ  
ผิดพลาดในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น หักค่าใช้จ่ายหรือลดหย่อนผิดบวกลบคูณหารผิด  
 ฯลฯ การประเมินตามมาตรา 18 นี้เจ้าพนักงานประเมินจะต้องประเมินจากแบบ  
แสดงรายการที่ผู้เสียภาษีได้ยื่นไว้เท่านั้น จะนำรายการอื่นนอกเหนือจากที่แสดงไว้  
ในแบบแสดงรายการมาประเมินไม่ได้ และการประเมินในกรณีนี้จะเรียกเบี้ยปรับจาก  
ผู้เสียภาษีไม่ได้ ส่วนการประเมินตามมาตรา 20 หรือ 21 เจ้าพนักงานประเมินต้อง  
ออกหมายเรียกตามมาตรา 19 ก่อนซึ่งการประเมินในกรณีนี้เจ้าพนักงานประเมินมี  
อำนาจประเมินนอกเหนือจากรายการที่ผู้เสียภาษีได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการได้

นอกจากนี้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจเรียกเบี้ยปรับอีก 1 เท่าตัวได้ ประมวล  
รัษฎากรมิได้บังคับว่าเจ้าพนักงานประเมินจะต้องทำการประเมินตามมาตรา 18 ก่อน  
เจ้าพนักงานประเมินจะประเมินตามมาตรา 18 หรือมาตรา 20 หรือ 21 ย่อมแล้วแต่  
เจ้าพนักงานประเมินจะเลือก ดังนั้น การประเมินภาษีตามมาตรา 19 และ 20 ที่เจ้า  
พนักงานประเมินได้กระทำไปในคดีนี้จึงชอบ ที่โจทก์ฎีกาว่าต้องทำการประเมินตาม  
มาตรา 18 ก่อนนั้นฟังไม่ขึ้น ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม